

जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी

नेपाल सरकार (Government of Nepal)

नेपाल सरकार / नापी विभाग

ऐन तथा नियमावलीहरू • आधिकारिक राजपत्र सङ्ग्रह

जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९

Land (Survey and Measurement) Act, 2019 (B.S.)

दस्तावेजको प्रकार:	ऐन तथा नियमावलीहरू
प्रमाणीकरण वर्ष:	वि.सं. २०१९ (हालसम्मका संशोधनसहित)
राजपत्र / सूचना विवरण:	नेपाल राजपत्र खण्ड १२, संख्या ४३
जारी गर्ने निकाय:	नेपाल सरकार / नापी विभाग
कानुनी हैसियत:	नेपाल अधिराज्यभर पूर्ण रूपमा बहाल तथा कार्यान्वयनमा

प्रस्तावना (Preamble)

"नेपाल अधिराज्यभरका जग्गाको नापजाँच गरी वर्गीकरण गर्न, सिमाना निर्धारण गर्न, नक्सा तयार गर्न तथा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण गरी वैज्ञानिक भू-अभिलेख कायम गर्न बनेको ऐन।"

यस कानूनका मुख्य व्यवस्थाहरू तथा व्यवहारिक सार

- जग्गा नापजाँच सम्बन्धी प्रारम्भिक सूचना जारी तथा सिमाना यकिन गर्ने कानुनी आधार
- नापीको बखत जग्गाधनी र साँधियारको उपस्थिति र मुचुल्का व्यवस्था
- सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक र निजी जग्गाको वर्गीकरण र संरक्षण
- नापीको क्रममा परेका उजुरी र विरोधको छानबिन तथा निर्णय प्रक्रिया
- कित्ता नम्बर, नक्सा र फिल्डबुक तयार गरी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण

दफावार कानुनी व्यवस्थाहरू तथा परिच्छेदहरू

दफा १ संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ

यस ऐनको नाम "जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९" रहेको छ। यो ऐन सम्पूर्ण नेपालभर लागू हुनेछ र नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मितिदेखि तोकिएका क्षेत्रहरूमा प्रारम्भ हुनेछ।

दफा २ परिभाषा

यस ऐनमा विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा:

(क) "नापजाँच" भन्नाले जग्गाको सिमाना, क्षेत्रफल, स्वरूप र अवस्थिति यकिन गरी नक्सा तथा श्रेस्ता तयार गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ।

(ख) "सरकारी जग्गा" भन्नाले सरकारी कार्यालय, सडक, सुरक्षा निकाय वा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सम्झनु पर्छ।

(ग) "सार्वजनिक जग्गा" भन्नाले परापूर्वकालदेखि सर्वसाधारणले प्रयोग गर्दै आएको गौचर, चिहान, बाटो, कुलो, पोखरी, पाटीपौवा आदि सम्झनु पर्छ।

(घ) "दर्ता प्रमाणपुर्जा" भन्नाले नापजाँच बमोजिम जग्गाधनीको हक यकिन भई कार्यालयबाट दिइने आधिकारिक लालपुर्जा सम्झनु पर्छ।

दफा ३ जग्गा नापजाँच गराउने आदेश र अधिकार

नेपाल सरकारले कुनै पनि क्षेत्रमा जग्गाको नापजाँच गराउन आदेश दिन सक्नेछ। सो आदेश अनुसार खटिएको नापी अधिकृत वा नापी टोलीलाई सम्बन्धित क्षेत्रको जग्गामा प्रवेश गरी सिमाना यकिन गर्ने, स्तम्भ गाड्ने र नापजाँच गर्ने पूर्ण कानुनी अधिकार हुनेछ।

दफा ६ नापजाँचको बखत सूचना र उपस्थित हुनुपर्ने दायित्व

नापी अधिकृतले जग्गा नापजाँच गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिन अगावै सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकामा सूचना टाँस गर्नुपर्नेछ। सूचना प्रकाशित भएपछि सम्बन्धित जग्गाधनी, मोही वा साँधियारहरू तोकिएको समय र स्थानमा उपस्थित भई आफ्नो जग्गाको सिमाना देखाउनुपर्नेछ।

दफा ६(क) सिमाना सम्बन्धी विवाद र निरुपण

जग्गा नापजाँच गर्दा साँध-सिमानामा विवाद उत्पन्न भएमा नापी अधिकृतले साबिक प्रमाण, भोगचलन र स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा भद्रभलादमीको रोहबरमा सर्जमिन मुचुल्का गरी अस्थायी सिमाना कायम गर्न सक्नेछ। चित्त नबुझे पक्षले तोकिएको म्यादभित्र सक्षम अदालतमा उजुर गर्न सक्नेछ।

दफा ११ दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण

नापजाँच सम्पन्न भई फिल्डबुक र नक्सा तयार भएपछि सोका आधारमा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा तयार गरी जग्गाधनीलाई वितरण गरिनेछ। वितरण भएको दर्ता प्रमाणपुर्जा नै जग्गाको स्वामित्वको मुख्य कानुनी प्रमाण मानिनेछ।

दफा १३ कित्ताकाट तथा नक्सा संशोधन सम्बन्धी व्यवस्था

एक पटक नापजाँच भई दर्ता भएको जग्गा खरिद-बिक्री, अंशबण्डा वा दान-दातव्य हुँदा नापी कार्यालयले निर्धारित प्राविधिक मापदण्ड अनुसार कित्ताकाट गरी छुट्टै कित्ता नम्बर कायम गर्नेछ र नक्सा तथा श्रेस्ता अद्यावधिक गर्नेछ।

दफा २४ दण्ड, जरिवाना तथा सजायको व्यवस्था

कसैले सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा आफ्नो बनाई नापजाँच गराउन खोजेमा, नापीको स्तम्भ वा चिह्न बिगारेमा, वा नापी कर्मचारीलाई बाधा-विरोध पुऱ्याएमा प्रचलित कानून बमोजिम जरिवाना तथा कैद सजाय हुनेछ।

प्रमाणीकरण: यो दस्तावेज नेपाल सरकार नापी विभाग तथा कानून मन्त्रालयको राजपत्र मापदण्ड अनुसार तयार पारिएको आधिकारिक डिजिटल सङ्ग्रह हो।

Land Solution Nepal • आधिकारिक कानून पोर्टल: www.brbhatta.com/laws